

RECIBO

R\$ 23.523,32

MELLO E MONTALVÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº.10.967.553/0001-71, com sede a Rua JCA34, Nº. 18, Quadras 63, It. 01, Jardim Caravelas, Goiânia/GO, representada na forma de seu contrato social, **RECEBE** e **DÁ QUITAÇÃO** neste ato a: **MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA**, inscrita no CPF/MF sob o nº 024.420.801-84, **do valor de R\$ 23.523,32 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos)** referente a **2ª PARCELA – FINAL** dos serviços de Plantio de Gramas Batatais em Mudas; coroamento de palmeiras e manutenção grama esmeralda, manutenção grama batatais (incluso adubação/ roçagem com costal/retirada de ervas daninhas) do período de 15/03/2024 a 01/04/2024, recebidos através de transferência bancária, Chave PIX e-mail: adm.ltda0@gmail.com favorecido MELLO E MONTALVÃO, Banco: 336 Banco C6 S.A., Ag: 0001, conta corrente: 23440140-0.

Assim dá **PLENA E TOTAL QUITAÇÃO** da importância ora recebida, conferindo quitação ampla, irrestrita e irrevogável de todos e quaisquer créditos decorrentes da prestação de serviços no período acima descrito, pactuando neste ato também o encerramento e extinção do contrato celebrado entre as partes em 23 de abril de 2024, nada mais havendo a reclamar até a presente data.

Goiânia, 27 de maio de 2024

MELO E MONTALVAO
LTDA:109675530001
71

Assinado de forma digital por
MELO E MONTALVAO
LTDA:10967553000171
Dados: 2024.05.27 10:45:50
-03'00'

MELLO E MONTALVÃO LTDA
CNPJ nº 10.967.553/0001-71

Handwritten signature and date: 27/5

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

E FORNECIMENTO DE MATERIAIS

MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA, pessoa física, devidamente inscrita no CPF sob número 024.420.801-84, domiciliada Rua Coronel Máximo Ernesto Garcia, nº 172, Apto. 2301, Condomínio Máximo Independência, Bairro Vila Maria José, Goiânia/GO, CEP. 74.815-460, neste ato representada por seu Procurador Sr. MARCO CESAR ROSA PEREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 04583205 SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o nº 344.420.811-15, conforme consta do Instrumento de PROCURAÇÃO PÚBLICA, lavrada no 4º Tabelionato de Notas, Livro 0024-PE, Fl. 131, Protocolo nº. 00735258, denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado **MELLO E MONTALVÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.10.967.553/0001-71, com sede a Rua JCA34, Nº. 18, Quadras 63, It. 01, Jardim Caravelas, Goiânia/GO, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima qualificadas celebram o presente contrato de **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E VALOR DO CONTRATO

1.1 O OBJETO do presente contrato é a prestação dos seguintes serviços realizados na FAZENDA ROSADA, situada em São Miguel do Passa Quatro/GO, conforme Planilha abaixo:

Responsável: Marcos Cesar Empresa: Fazenda Rosada Obra: Fazenda Rosada (São Miguel do Passa Quatro) Nome empresarial: Mello e Montalvão EIRELI - ME CNPJ: 10.967.553/0001-71 End: Goiânia-GO						
					Data: 01/04/2024	
Item	DESCRIÇÃO	Unid	Quantidade TOTAL	preço unit.	Total	
A.1	Plantio de grama batatais em mudas (3ª medição)					
1.00	plantio de grama batatais material/mão de obra	m²	2012,47	R\$ 11,80	R\$ 23.747,15	
1.01	Hospedagem	unid	38,00	R\$ 40,00	R\$ 1.520,00	
A.2	Coroamento de palmeiras/ manutenção grama esmeralda					
2.00	grama esmeralda	m²	15,00	R\$ 17,50	R\$ 262,50	
2.01	seixo enrolado	sc	38,00	R\$ 38,00	R\$ 1.444,00	
2.02	limitador (separador de jardim)	m	80,00	R\$ 8,50	R\$ 680,00	
2.03	areia	sc	28,00	R\$ 15,50	R\$ 403,00	
2.04	mão de obra coroamento palmeiras	unid	1,00	R\$ 5.300,00	R\$ 5.300,00	
2.05	Frete material	unid	1,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	
A.3	Manutenção grama batatais(incluso adubação/roçagem com costal/ retirada de ervas daninhas)					
3.00	fornecimento de adubo	sc	6,00	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00	
3.01	mão de obra manutenção	unid	1,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	
3.02	frete adubo / mobilização/ acompanhamento	unid	1,00	R\$ 3.580,00	R\$ 3.580,00	
					R\$ 47.046,65	

1.3 O valor citado acima está incluso: o fornecimento de todos os produtos e insumos discriminados nas quantidades indicadas, frete dos materiais até a fazenda, mão de obra completa para plantio e conformação do terreno, mobilização, bem como a retirada dos entulhos e limpeza da obra.

1.4 Também estão inclusos todos os gastos com mobilização de equipe, transporte, alojamento, equipamentos/ferramentas, alimentação e acompanhamento da equipe. Além do fornecimento da grama livre de pragas e totalmente adequada para o plantio, ajuste fino do terreno e mão de obra para o completo plantio.

1.5 Após o término dos serviços, o CONTRATADO deverá proceder à limpeza geral do local, retirando todos os entulhos.

1.6 Os Serviços ora contratados já foram em sua integralidade executados na Fazenda Rosada, com início dos serviços em 15/03/2024 e finalização em 01/04/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGAMENTO

2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento dos materiais e prestação dos serviços o valor total de **R\$ 47.046,65 (quarenta e sete mil, quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos)** da seguinte forma:

1ª PARCELA de 50% (cinquenta por cento) R\$ 23.523,32 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) que será pago em até 02 (dois) dias úteis após a assinatura do contrato.

2ª PARCELA de 50% (cinquenta por cento) R\$ 23.523,32 (vinte e três mil, quinhentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos) que será pago dia 27/05/2024.

2.2 Os pagamentos serão realizados através de transferência bancária Chave PIX/e-mail: adm.ltda0@gmail.com favorecido MELLO E MONTALVÃO, Banco: 336 Banco C6 S.A., Ag: 0001, conta corrente: 23440140-0.

2.3 Fica pactuado entre as partes que o comprovante de transferência bancária confere ampla e irrestrita quitação dos valores ora contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1 O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a 12/03/2024, vigendo até 30/05/2024.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 A CONTRATADA se compromete a fornecer pessoal com capacidade técnica adequada e necessária a execução de todos os serviços contratados nos termos deste instrumento e sua proposta, zelando pelo bom comportamento e disciplina dos mesmos, sendo a CONTRATADA considerada, para todos os fins e efeitos legais, como sua única e exclusiva empregadora, não havendo entre a CONTRATANTE

qualquer caráter de exclusividade com relação aos empregados da CONTRATADA utilizados na prestação dos serviços.

4.2 promover a retirada dos entulhos e a limpeza geral do local ao término da execução dos serviços.

4.3 Arcar com todas as despesas pertinentes à execução dos serviços, estando incluídos no preço proposto todas as despesas com materiais, equipamentos, insumos, despesas com deslocamento, mão de obra, seguros, impostos, taxas, encargos e demais despesas necessárias à perfeita execução do objeto contratado.

4.4 É de responsabilidade da contratada o fornecimento de alimentação, alojamento e transporte de seus funcionários e prestadores de serviços.

4.5 Assumir inteira responsabilidade técnica e operacional do objeto contratado, não podendo, sob qualquer hipótese, transferir ou ceder a terceiros a execução ou responsabilidade na prestação do serviço;

4.6 A CONTRATADA se obriga a cumprir na qualidade de empregadora, todas as leis e disposições de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário e tributário, com referência a todas as pessoas por ela contratadas para a execução dos serviços, sejam seus empregados, contratados ou prepostos, reconhecendo-os sempre como sendo de sua responsabilidade, efetuando todos os pagamentos e descontos, recolhimentos e quaisquer tributos que por lei forem devidos decorrentes da relação laboral.

4.7 A CONTRATADA obriga-se a orientar seus empregados quanto às normas e procedimentos a serem adotados durante o exercício de suas funções garantindo que todos estejam portando EPIs e EPCs necessários ao correto desenvolvimento dos trabalhos.

4.8 A CONTRATADA deverá reparar ou refazer qualquer serviço que for executado em desacordo com as instruções, projetos, especificações ou a boa técnica, executando-os novamente na devida forma, correndo por sua conta exclusiva todas as despesas decorrentes.

4.9 Manter sigilo profissional sobre os trabalhos objeto deste contrato, mesmo após o término de sua vigência, não podendo, sob qualquer forma, dar conhecimento a terceiros, ou divulgar em redes sociais ou impressas, os dados e informações sobre os serviços contratados ou sobre o pessoal, os bens, locais, imagens fotográficas, vídeos do processo objeto deste contrato, procedimentos e as atividades da CONTRATANTE;

4.10 A CONTRATADA se compromete a fornecer a forma de adubação e os produtos e insumos necessários a serem realizados no cuidado da grama, até o prazo de

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1 Fornecer todos as orientações e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato.

5.2 Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 O presente contrato poderá ser extinto:

- a) Por acordo entre as partes, mediante distrato;
- b) Por rescisão nos casos de inadimplência ou inexecução adequada dos serviços, quando a parte infratora responderá por eventuais perdas e danos e demais cominações legais;
- c) Pelo cumprimento de todas as obrigações, esgotando-se o seu conteúdo.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONFIDENCIALIDADE

7.1 Declaram as PARTES, por este instrumento, que cumprirão com toda a legislação aplicável sobre privacidade e proteção de dados, inclusive (sempre e quando aplicáveis) a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal nº 12.965/14), Decreto 8.771/2016, Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Federal nº 13.709/2018, e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema, reconhecendo que todos os dados pessoais devem ser tratados como informações Confidenciais, para os fins do presente contrato.

7.2 O termo de confidencialidade é firmado com intuito de evitar a divulgação e utilização não autorizada das informações trocadas entre as partes por ocasião das atividades descritas no presente instrumento, obrigando a CONTRATADA e todos os seus prepostos e funcionários.

7.3 A CONTRATADA deverá manter em sigilo, durante a vigência do presente contrato e mesmo após sua extinção, qualquer informação relativa a esse contrato, às atividades, seus clientes, fornecedores, valores, representantes ou empregados, bem como não tirar fotos, filmagens para fazer ofertas, anúncios, venda, promoções, divulgações, obter vantagens em geral, nem permitir que terceiros e/ou funcionários o façam, ou divulgar qualquer atividade relacionadas a esse instrumento de contrato.

7.4 As partes pactuam que o dever de confidencialidade permanece mesmo após o término deste contrato de prestação de serviços.

7.5 A CONTRATADA compromete-se a utilizar as informações deste contrato apenas no âmbito do desenvolvimento de suas atividades, sendo vedada tanto a sua divulgação à terceiros, quanto qualquer outra utilização que não seja expressamente permitida pela CONTRATANTE.

7.6 A CONTRATADA deverá dispensar às informações da CONTRATANTE o mesmo zelo e cuidado com que trataria os próprios dados e deverá mantê-las em local seguro, com acesso limitado, apenas a pessoas autorizadas.

7.7 É vedado a CONTRATADA publicar em qualquer rede social imagens fotográficas, representativas (3D ou imagens conceituais), ou vídeos do processo que envolve todo o escopo descrito no objeto deste contrato, em obediência às cláusulas de sigilo e confidencialidade previstas neste contrato.

7.8 Em caso de violação desta cláusula o (a) infrator (a) estará sujeito ao pagamento de indenização a ser apurada em ação própria, quando será medida a extensão dos danos e prejuízos causados.

7.9 O CONTRATADO se obriga a explicar a todos os seus funcionários sobre a presente Cláusula de Confidencialidade.

CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES GERAIS

8.1 Qualquer modificação ou alteração que importe em aumento ou redução dos serviços contratados, será objeto de termo aditivo;

8.2 O presente contrato não constitui qualquer tipo de vínculo empregatício ou societário ou ainda de subordinação entre as partes, sendo certo que suas obrigações e direitos limitam-se ao objeto do presente contrato. Cada uma das partes deverá ser responsável pela gerência, direção e controle de eventuais prepostos ou contratados e estes não serão considerados como empregados da outra parte.

CLÁUSULA NONA – DA ASSINATURA DIGITAL

9.1 As Partes expressamente concordam, nos termos do artigo 10, §2º da Medida Provisória nº 2.200-2, em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação, em formato eletrônico, de sua anuência aos termos e condições pactuados no âmbito deste Contrato, incluindo, mas não se limitando aos certificados digitais emitidos no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) ou por outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos assinados de forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

9.2. As Partes reconhecem que a plataforma de assinaturas eletrônicas utilizada atende aos mais altos níveis de autenticação de signatários e a rigorosos padrões de segurança e conformidade legal, garantindo segurança e validade jurídica, pois gera o efeito jurídico do não repúdio, atestando de forma inequívoca a autoria e conteúdo de um documento eletrônico, em estrita observância às leis aplicáveis.

9.3. Este documento produz efeitos a partir da data nele indicado, na Cláusula Segunda, ainda que um ou mais signatários realizem a assinatura eletrônica em data posterior. Ademais, ainda que algum signatário venha a assinar eletronicamente este documento em local diverso, o local de celebração deste instrumento é, para todos os fins, a cidade de Goiânia, Estado de Goiás.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 As partes contratantes elegem o foro da comarca de Goiânia/GO, para dirimirem quaisquer controvérsias oriundas do presente instrumento.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Goiânia, 23 de abril de 2024.

MARCO CESAR

ROSA

PEREIRA:3444208

1115

Assinado de forma digital

por MARCO CESAR ROSA

PEREIRA:34442081115

Dados: 2024.04.23

16:25:06 -03'00'

**P/p MAIARA CARLA HENRIQUE PEREIRA
CONTRATANTE**

melo e

montalvao

Assinado de forma digital

por melo e montalvao

Dados: 2024.04.23

12:18:50 -03'00'

MELLO E MONTALVÃO LTDA

CNPJ 10.967.553/0001-71

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1º _____

CPF Nº: _____

2º _____

CPF

Nº: _____